Anexo 3. Sentencia No 010 de 2023

REPUBLICA DE COLOMBIA

Rama Jurisdiccional del Poder Público
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad
Palmira - Valle del Cauca.

ACTA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO
(artículos 372 y 373 del Código General del Proceso)

Radicación:	76-520-31-03-005-	**2022**	**00130**	**00**		
Ciudad y fecha:	Palmira, Valle del Cauca		28 de Septiembre de 2023			
Hora de inicio:	09:33 a.m.		**Suspensión:**	1: 10 p.m.		
Reinicio Audiencia	03:00 p.m.		**Finalización:** 6:56 p.m.			
Tipo de proceso:	Verbal Declarativo de Pertenencia por Prescripción Extraordinaria de Adquisitiva de Dominio					
Control de asistencia					Asiste Si	No
Demandante:	ROSA EUGENIA SAAVEDRA C.C. No.31.140.631				X	
Apoderada Judicial:	Dra. MARÍA ELENA GONZÁLEZ TORRES C.C. No. 39.566.343 – T.P. 290.352 del C.S. de la Jud.				X	
Demandados:	HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS DE LOS CAUSANTES ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA, RITA PATRICIA SAAVEDRA ARCINIEGAS, HÉCTOR SAAVEDRA GARCÍA					
	HÉCTOR JAVIER MOLINA SAAVEDRA C.C. No. 94.324.828					X
	HÉCTOR BUENAVENTURA SAAVEDRA ARCNIEGAS C.C. No. 16.242.484				X	
	JULIAN EDUARDO SAAVEDRA ARCNIEGAS C.C. No. 94.316.231					
	ADRIANA MOLINA SAAVEDRA C.C. No.66.781.172					X
	DENINSON JOSÉ SAAVEDRA SAAVEDRA C.C. No. 6.645.626					
	MIGUEL MARINO SAAVEDRA ARCINIEGAS C.C. 16.246.003				X	
Perito Arquitecta	BETSABE PINO COLLAZOS C.C. No. 31.149.888				X	

Powered by CamScanner

Apoderados judiciales:	Dra. MIRYAM NUÑEZ CANIZALEZ - C.C. No. 31.149.899 y TP 29.760 C.S.J.	X	
Curadora Ad-Litem	Dra VIRGINIA HOLGUIN POSADA C.C. No. 31.140.836 T.P. No.27.501 C.S.J.	X	
Testigos parte demandante	SANTIAGO CADAVID TORO C.C. No. 1.113.646.612	X	
	LEANDRO BEJARANO C.C. No.94.300.648	X	
Testigos parte Demandada	LORENZO PARRA C.C No. 6.401.192		
	GABRIEL ANTONIO OSORIO C. C. No.16.255.225	x	

Testigos parte Demandada

Documentos

Se les recuerda a las partes, que la presente audiencia tendrá las siguientes etapas procesales del Código General del Proceso.

1) Identificación de las Partes.

2) Atendiendo lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 372 del Código General del Proceso se Impuso Sanción a los demandados que no han asistido a la presente diligencia en la suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

   La apoderada judicial de la parte demandada manifestó que la demandada ADRIANA MOLINA aporto en el día de ayer la excusa exponiendo los motivos por los cuales no estaría presente, el señor DENINSON se encuentra en cita médica, debido a su estado de salud que es parapléjico y en la actualidad presenta unas laceraciones en su cuerpo, en cuanto al señor HÉCTOR manifestó que el renunciaba a su derecho respetándole el derecho que tiene en la demás casas la masa sucesoral, el despacho mantiene la decisión adoptada.

3) Las excepciones previas fueron resueltas con anterioridad a celebrarse esta audiencia.

Powered by CamScanner

4) La etapa conciliatoria fue declara fracasada al no existir animo conciliatorio

5) Se agotaron los interrogatorios de los demandantes y demandados que conforman la Litis.

6) Fijación del Litigio.

Determinar si la señora ROSA EUGENIA SAAVEDRA ARCINIEGAS, tiene derecho a adquirir por Prescripción los dos lotes de terreno ubicados en Ayacucho corregimiento de la Buitrera identificados con las matrículas inmobiliarias 378-13906 y 378-16229 o sí por el contrario, no tiene derecho porque no se cumplan los requisitos de carácter legal para ello y deba de restituirse los predios en favor de la masa sucesoral? Se notificó en estrados a las apoderadas judiciales

7) Se realizó el control de Legalidad.

8) Se verificaron las pruebas solicitadas por las partes. se solicito las declaraciones de LORENZO PARRA y GABRIEL OSORIO

9) Se declaró culminada la etapa probatoria y se suspendió la diligencia para ser reanudada a las tres de la tarde.

Una vez reanudada la diligencia para escuchar los alegatos de conclusión.

Escuchados los alegatos de conclusión se procedió a emitir la sentencia de primera instancia No. 010 del 28 de Septiembre de 2023.

En virtud de lo brevemente expuesto, el Juzgado Quinto Civil del Circuito del Municipio de Palmira, Valle del Cauca, actuando nombre de la República de Colombia y por autoridad conferida por la Constitución Política de Colombia y la Ley, se

RESUELVE:

1º DECLARAR que la señora ROSA EUGENIA SAAVEDRA ha adquirido en virtud del fenómeno de la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, el dominio pleno sobre los siguientes predios, el primero identificado con la matrícula inmobiliaria 378-13906 de la Oficina de Registro de esta ciudad, dos lotes situados en Ayacucho, corregimiento de la Buitrera, paraje Monserrate, el primer lote de terreno con una superficiaria de 11 plazas más o menos alinderada especialmente así: NORTE Con predio de GONZALO SARRIA; SUR y ORIENTE: Con predio de los herederos de FERMIN SUÁREZ y OCCIDENTE : La Quebrada El Naranjal, el predio se identifica con la ficha catastral 002 02 0005 00299 000 y matricula inmobiliaria como se dijo No. 378-13906 de la Oficina de Registro de este municipio; un segundo lote formado por un lote de terreno de 8 hectáreas 3.700 metros cuadros, individualizado en los

Powered by CamScanner

siguientes linderos, SUR: tomado como punto de partida del extremo sureste fondo donde concurren las colindancias de SERGIO PEPICANO y GONZA SARRIA, en un cruce de alambre señalado en el plano con el No. 4, para dar cumplimiento a la Resolución No. 1699 de 1995, las siguientes orientaciones NORTE-SUR magnética lado 4-5 por alambrado abajo 54 metros, lindero de SERGIO PEPICANO Angulo 88 rumbo S-W lado 5-6 en línea recta hacia abajo 176 metros, lindero de LUZ MARINA ARCE de BEJARANO, ángulo 70 rumbo N-W lado 6-7 quebrada Los Naranjos aguas abajo 24 metros, ángulo 43 rumbo S-W lado 7-8, 20 metros, ángulo 51 rumbo S-W lado 8-9, 39 metros, ángulo 34 rumbo S-W lado 9-10, 62 metros, ángulo 20 rumbo S-W lado 10-11, 32 metros, ángulo 3 rumbo S-W- lado 11-12, 21 metros, ángulo 19 rumbo S-W- lado 12-13, quebrada abajo 57 metros, ángulo 23 rumbo S-W hasta aquí lindero de LUZ MARINA ARCE DE BEJARANO; lado 13-14 por alambrado hacia arriba 53 metros lindero de MANUEL MARTÍNEZ, ángulo 81 rumbo N-W, OCCIDENTE: lado 14-15 por alambrado hacia arriba 69 metros, ángulo 27 rumbo por alambrado N-W lado 15-16 por alambrado 55 metros, ángulo 4 rumbo N-W lado 16-17, 33 metros ángulo 13 rumbo N-E lado 17-18, 24 metros ángulo 1 rumbo N-W 18-19, por alambrado 73 metros, ángulo 12 rumbo N-W hasta aquí lindero de MANUEL MARTÍNEZ; NORTE: lado 19-20 por alambrado 59 metros, Linderos de RAMON ÁLVAREZ, ángulo 32 rumbo N-E lado 20-21, 13 metros ángulo 59 metros rumbo N-E lado 21-22, 26 metros, ángulo 73 rumbo N-E lado 22-23, 25 metros, ángulo 80 rumbo N-E lado 23-24 por alambrado 112 metros, ángulo 74 rumbo N-E lado 24-25 por alambrado 70 metros, ángulo 64 rumbo N-E hasta aquí lindero de RAMÓN ÁLVAREZ, lado 25-26 en línea recta hacia abajo por alambrado 83 metros lindero de GONZALO SARRIA, ángulo 42 rumbo N-E lado 26-27 quebrada los naranjo, aguas arriba 59 metros, ángulo 46 rumbo N-E lado 27-1 por alambrado hacia arriba 104 metros, ángulo 64 rumbo S-E, ORIENTE: Lado 1-2 por alambrado de travesía 48 metros, ángulo 17 rumbo S-E, lado 2-3 43 metros, ángulo 24 rumbo S-W lado 3-4 travesía por alambrado 64 metros, ángulo 11 rumbo S-W hasta aquí el lindero de GONZALO SARRIA, aquí punto de partida, este predio se denomina La Trinidad y fue adquirido por la vendedora por adjudicación del INCORA, conforme resolución 02921 del 28 de marzo de 1968 y se haya registrado con matrícula Inmobiliaria No. 378-16229 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira, los dos lotes están englobados en catastro municipal con una sola ficha Catastral la número 000 2 000 50 299 000 000

2º.- SE ORDENA a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Palmira, Valle del Cauca, registre la presente sentencia en los siguientes folios 378-13906 y 378-16229.

3º.- SE ORDENA el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el presente asunto.

4º.- Se CONDENA en costas a la parte demandada en el proceso principal de Pertenencia y a la demandante en la demanda de Reconvención, la demanda

Powered by CamScanner

reivindicatoria, estas costas que deberán ser asumidas por las partes incluyendo agencias en derecho y las mismas serán en su debido momento liquidadas por secretaria.

5°.- Se fijan honorarios definitivos a la señora BETSABE COLLAZOS por la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.00) que deberán ser pagados por partes iguales, por la parte demandante y por la parte demandada, es decir cada uno de ellos deberá asumir la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000.00) en tanto, se trata de una prueba decretada de oficio.

Esta decisión se notifica en estrados.

Las apoderadas judiciales que integran la litis manifestaron estar de acuerdo con la decisión adoptada.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las cuatro y dieciocho de la tarde (4:18 p.m.) del día veintiocho (28) de Septiembre de dos mil veintitrés (2023), se da por terminada la misma.

Firma, El Juez,	**Dr. DARIO ALBERTO ARBELAEZ CIFUENTES** (El acta solo se firma por el Juez - Inciso 2, numeral 6, art. 107 C.G.P.)

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO
Carrera 29 No. 22-43 piso segundo
Palacio de Justicia "Simón David Carrejo Bejarano"
Teléfono 2660200 exts. 7138 / 7139
Email: j05ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co

19

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA, EXPIDE LA PRESENTE

NOTA DE AUTENTICACIÓN

LAS REPRODUCCIONES FOTOMECÁNICAS QUE ANTECEDEN SON FIEL COPIAS DE LAS ORIGINALES QUE SE HAN TENIDO A LA VISTA, LAS QUE CONSTAN DE CINCO (05) FOLIOS ESCRITOS EN BUEN ESTADO DE PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN, TOMADAS DEL PROCESO: VERBAL DECLARATIVO DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO **Demandante**: ROSA EUGENIA SAAVEDRA -C.C. 31.140.631 **Demandados**: HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS DE LA SEÑORA ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA **LITISCONSORTES**: HEREDEROS CIERTOS Y DETERMINADOS DE LOS CAUSANTES ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA – C.C. 29.631.596, HÉCTOR SAAVEDRA GARCÍA y RITA PATRICIA SAAVEDRA ARCINIEGAS: HÉCTOR BUENAVENTURA SAAVEDRA C.C. 16.242.484

MIGUEL MARINO SAAVEDRA ARCINIEGAS C.C. 16.246.003
ADRIANA MOLINA SAAVEDRA - C.C. 66.781.172
HÉCTOR JAVIER MOLINA SAAVEDRA – C.C. 94.324.828
DENINSON SAAVEDRA SAAVEDRA C.C. 6.645.616
JULIAN EDUARDO SAAVEDRA – C.C. 94.316.231
HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS DE LOS CAUSANTES ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA, HÉCTOR SAAVEDRA GARCÍA y RITA PATRICIA SAAVEDRA ARCINIEGAS y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, RADICADO BAJO LA PARTIDA NO. **76 520 3103 005 2022 00130 00.**

LAS PRESENTES COPIAS AUTÉNTICAS CORRESPONDEN AL ACTA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCION Y JUZGAMIENTO DEL 28/09/2023, EN LA QUE SE PROFIRIÓ SENTENCIA No.010 DEL 28/09/2023 DECLARANDO QUE LA SEÑORA ROSA EUGENIA SAAVEDRA, HA GANADO POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, LOS BIENES INMUEBLES IDENTIFICADOS CON LAS MATRÍCULAS INMOBILIARIAS 378-13906 Y 378-16229, AMBOS DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PALMIRA, LOTES ENGLOBADOS EN CATASTRO MUNICIPAL CON UNA SOLA FICHA CATASTRAL NÚMERO 000 2 000 50 299 000 000. PROVIDENCIA QUE FUE DEBIDAMENTE NOTIFICADA Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EJECUTORIADA; Y SE EXPIDEN A PETICIÓN Y A COSTA DE LA DOCTORA MARÍA ELENA GONZÁLEZ TORRES QUIEN FUNGIÓ COMO APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA EN EL PRESENTE ASUNTO.

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO
Carrera 29 No. 22-43 piso segundo
Palacio de Justicia "Simón David Carrejo Bejarano"
Teléfono 2660200 exts. 7138 / 7139
Email: j05ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co

LO SEÑALADO EN LINEAS ANTERIORES TIENE COMO FIN LLEVAR A CABO LA ANOTACIÓN DE LA SETENCIA No. 010 DEL 28/09/2023 EN LAS MATRÍCULAS INMOBILIARIAS 378-13906 Y 378-16229 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.

SE EXPIDEN EL DIA TREINTA (30) DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), SIENDO EL PRIMER JUEGO DE COPIAS QUE SE LIBRAN.

RAFAEL COLONIA GUZMAN
SECRETARIO
(Cualquier enmendadura o tachón en este documento anula su contenido)

Recibi hoy. 02. 02. 2024.
Maria Elena Gonzalez
C.C. 39.566.343
T.P. 290.352 del C.S.J.

Powered by CamScanner